

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2412/2536

นาย โชติ คำ แยม
กรมสามัญศึกษา กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2518 มาตรา 13 (4), มาตรา 14 (1),
มาตรา 14 (2), มาตรา 14 (3), มาตรา 14 (4), มาตรา 18

พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 มาตรา 3.

การที่จำเลยที่ 1 มีคำสั่งให้โจทก์ซึ่งรับราชการเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งไป
ช่วยปฏิบัติราชการเป็นการภายในที่โรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง นับเป็นการเดินทางไปช่วย
ราชการชั่วคราวตามมาตรา 13(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการพ.ศ. 2526 โจทก์ย่อมมีสิทธิเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักค่าพาหนะอัน
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าจ้าง คนหาบหาม และอื่น ๆ ทำนองเดียวกันและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้อง
จ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการตามมาตรา 14(1)(2)(3) และ (4) แห่งพระราช
กฤษฎีกาฉบับเดียวกัน กรณีเบี้ยเลี้ยงเดินทางนั้นปรากฏว่ามาตรา 18 แห่งพระราช
กฤษฎีกา ดังกล่าวซึ่งแก้ไขโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 มาตรา 3บัญญัติให้เบิกได้เพียงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบ
วันนับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด
สำหรับส่วนราชการใด ที่ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเช่นเดียวกับ
ปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความจำเป็นและประหยัด เมื่อไม่
ปรากฏว่าปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของกรมจำเลยที่ 1 อนุมัติให้โจทก์เบิกเบี้ยเลี้ยง

เดินทางเกินระยะเวลาข้างต้น โจทก์จึงมีสิทธิเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้เพียงวันละ 50 บาท ตามบัญชี 1 อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 3 ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นเวลา 120 วัน เท่านั้นสำหรับค่าพาหนะโจทก์เบิกได้ตลอดระยะเวลาที่ไปช่วยราชการ ส่วนการที่โจทก์ระบุไว้ในคำร้องขอย้ายข้าราชการครู ที่ได้ยื่นไว้แก่จำเลยที่ 1 สละสิทธิไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะเดินทางนั้นเป็นการที่โจทก์สละสิทธิดังกล่าวเฉพาะกรณีที่จำเลยที่ 1 มีคำสั่งให้ย้ายโจทก์ไปยังโรงเรียนที่โจทก์ประสงค์เท่านั้น แต่เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 มีคำสั่งให้ย้ายโจทก์ไปรับราชการประจำยังโรงเรียนอื่น อันมิใช่สถานที่ที่โจทก์ขอไว้การแจ้งสละสิทธิของโจทก์ย่อมไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางกับค่าพาหนะเดินทาง

โจทก์ฟ้องว่า เดิมโจทก์เป็นข้าราชการพลเรือน ระดับ 3 ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขณะยื่นฟ้องโจทก์ได้ลาออกจากราชการแล้ว จำเลยที่ 1 เป็นกรมในรัฐบาล จำเลยที่ 2 เคยเป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษา โจทก์ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวตามคำสั่งของจำเลยทั้งสองที่โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2526 เป็นต้นมา และในวันที่ 31 สิงหาคม 2527 โจทก์ได้รับคำสั่งจากจำเลยทั้งสองให้ดำรงตำแหน่งใหม่ในลักษณะประจำที่โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2527 โจทก์เคยได้รับเงินค่าเช่าที่พักระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2526 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2527 จากเจ้าหน้าที่การเงินของสำนักงานศึกษาจังหวัดนครปฐม เมื่อเดือนเมษายน 2529 ส่วนเงินประเภทอื่น ๆ โจทก์ยังไม่ได้รับ โจทก์มีสิทธิเบิกเงินค่าตอบแทนคือ ค่าเช่าที่พักระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม

2527 รวม 30 วัน อัตราวันละ 65 บาทเป็นเงิน 1,950 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางระหว่างวันที่ 18กรกฎาคม 2526 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2527 รวม 410 วัน อัตราวันละ 50 บาท เป็นเงิน 20,500 บาท ค่าพาหนะเดินทางคือ ค่าโดยสารรถประจำทางไปกลับในวันเดียวจากบ้านพักไปโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา เป็นเงิน 3,440 บาท และค่าขนย้ายครอบครัวเป็นเงิน 800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,690 บาท แต่จำเลยที่ 1 ปฏิเสธไม่จ่ายให้โจทก์ อ้างว่าโจทก์ได้เสนอเงื่อนไขในแบบคำร้องขอย้ายว่า เมื่อจำเลยที่ 1 พิจารณาให้ย้ายแล้วไม่ผูกพัน ค่าขนย้าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะการกล่าวอ้างของจำเลยที่ 1 เป็นการกล่าวอ้างไม่ตรงตามคำสั่งของจำเลยทั้งสอง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองใช้เงินจำนวน 26,690 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินต้น 26,690 บาทนับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2527 จนถึงวันฟ้องเป็นเวลา 3 ปี 3 เดือนเป็นเงินดอกเบี้ย 6,505.69 บาท รวมเป็นเงิน 33,195.69 บาทและดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 26,690 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า การไปช่วยราชการอันจะถือเป็นการเดินทางไปราชการชั่วคราวซึ่งมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้จะต้องเป็นการเดินทางไปราชการชั่วคราวในระยะสั้น มิใช่เป็นการเดินทางไปประจำต่างสำนักงานเพื่อดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานแห่งใหม่ จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการภายในที่โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โดยให้โจทก์ไปปฏิบัติราชการในลักษณะประจำเพื่อดำรงตำแหน่งใหม่ คือ จากตำแหน่งเดิมอาจารย์ 1 โรงเรียนจิ่วรายบุญมีรังสฤษฎ์ ตำบลจิ่วราย อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม เพื่อดำรงตำแหน่งใหม่ คือ อาจารย์ 1 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2526 แล้วต่อมาจำเลยที่ 1 ได้มีคำสั่งให้โจทก์ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2527 มิใช่การเดินทางไปช่วยราชการชั่วคราวตามมาตรา 13(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2526 ย่อมไม่มี

สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับเดียวกัน โจทก์ได้ทำคำร้องต่อจำเลยที่ 1 ขอย้ายจากโรงเรียนนั้วรายบุญมีรังสฤษฎี อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม ไปที่โรงเรียนวัดราชบพิธ โรงเรียนวัดบวรนิเวศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสารวิทยา และโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ โดยโจทก์จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงโรงเรียน และเมื่อจำเลยที่ 1 มีคำสั่งให้ย้ายแล้วโจทก์ไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะเดินทาง เมื่อจำเลยที่ 1 มีคำสั่งให้โจทก์ย้ายโดยให้ไปช่วยราชการเป็นการภายในและให้ดำรงตำแหน่งประจำที่โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาแล้ว โจทก์มิได้ขอระงับยับยั้งหรือขอเปลี่ยนแปลงโรงเรียนอย่างใดถือได้ว่าโจทก์พอใจที่ได้ย้ายตามคำสั่งของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวแล้วอันเป็นการสมควรประสงค์ของโจทก์ที่ขอย้ายไว้ แม้โจทก์จะไม่ได้ย้ายไปโรงเรียนที่ระบุในคำร้องขอย้ายของโจทก์ก็ตาม ข้อสละสิทธิในคำร้องขอย้ายของโจทก์จึงผูกพันโจทก์มิให้ใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะเดินทางจากจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินโจทก์จำนวน 800 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2527 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าพาหนะรวม 9,440 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2530 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ต้องใช้เงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าพาหนะรวม 9,440 บาท ให้โจทก์หรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยที่ 1 มีคำสั่งที่ 1937/2526 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2526 ตามเอกสารหมายเลข จ.1สั่งให้โจทก์ซึ่งรับราชการเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนจิ่วรายบุญมีรังสฤษดิ์ อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการภายในที่โรงเรียน กำแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม นับเป็นการเดินทางไปช่วยราชการชั่วคราวตามมาตรา 13(4) แห่งพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 โจทก์ย่อมมีสิทธิเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะอันรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการตามมาตรา 14(1)(2)(3) และ (4) แห่งพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 สำหรับกรณีเบี้ยเลี้ยงเดินทางนั้นปรากฏว่ามาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวซึ่งแก้ไขโดยพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 มาตรา 3 บัญญัติให้เบิกได้เพียงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดสำหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความจำเป็นและประหยัด เมื่อไม่ปรากฏว่าปลัดกระทรวงศึกษาธิการอันเป็นกระทรวงเจ้าสังกัดของกรมจำเลยที่ 1 อนุมัติให้โจทก์เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเกินระยะเวลาข้างต้น โจทก์จึงมีสิทธิเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้เพียงวันละ 50 บาท ตามบัญชี 1 อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 3 ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นเวลา 120 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท เท่านั้น สำหรับค่าพาหนะโจทก์เบิกได้ตลอดระยะเวลาที่ไปช่วยราชการ นับแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2526 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2527 เป็นเงิน 3,440 บาท ตามที่โจทก์ขอมา ส่วนการที่โจทก์ระบุไว้ใน

คำร้องขอย้ายข้าราชการครูเอกสารหมาย ล.4 ที่ได้ยื่นไว้แก่จำเลยที่ 1 สละสิทธิไม่
ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางนั้น เห็นว่า โจทก์
สละสิทธิดังกล่าวเฉพาะกรณีที่จำเลยที่ 1 มีคำสั่งให้ย้ายโจทก์ไปยังโรงเรียนที่โจทก์
ประสงค์เท่านั้น คือ โรงเรียนราชบพิธ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย โรงเรียนสารวิทยา และโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์กรุงเทพมหานคร แต่ความ
ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 มีคำสั่งให้ย้ายโจทก์ไปรับราชการประจำยังโรงเรียนกำแพงแสน
วิทยา จังหวัดนครปฐมอันมิใช่สถานที่ที่โจทก์ขอไว้ การแจ้งสละสิทธิของโจทก์ย่อม
ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางจำนวน 6,000 บาทกับค่าพาหนะเดิน
ทางจำนวน 3,440 บาท รวมเป็นเงิน 9,440 บาท

พิพากษายืน

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ